

RECURSO CÍVEL Nº 5072593-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LEONARDO LEONEL PIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. "ADICIONAL DE INTERVALO 32,5%. "HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). EQUIVALÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.467/2017. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DESTA TURMA 5001101-69.2020.4.02.5116. TEMA 306 DA TNU. JULGAMENTO CONFORME. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, para julgar procedente em parte o pedido, na forma do art. 487, I do CPC, declarando a inexistência de relação jurídica-tributária quanto à incidência do imposto de renda sobre as rubricas Hora de Repouso Alimentação - HRA/ "ADIC. DE INTERV 32,5%"/ "Adicional de Intervalo" a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, bem como condenar a ré a restituir os valores tributados indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos segundo a variação da Taxa Selic. Sem condenação em honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5072593-30.2024.4.02.5101

510014921709 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5072593-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: LEONARDO LEONEL PIO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de *‘folga indenizada’*, *‘Dias Feriado’*, *‘Dias de Folga’*, *‘Dias de Treinamento’*, *‘Férias Indenizadas’*, *‘Dias Extras’*, *‘Dias Folga Férias em Folha’*. Além dessas rubricas, o autor defende que também estaria isenta de imposto de renda o valor recebido a título de *‘HRA - Hora Repouso Alimentação’*, além de repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, sustenta o direito ao reconhecimento da não incidência de imposto de renda sobre adicional de intervalo - AHRA, adicional de intervalo 32,5%, requerendo a aplicação da tese firmada no tema 306 da TNU, ante a natureza indenizatória das verbas, com extensão à rubrica horas extras, pois as folgas indenizadas, segundo acordo coletivo, são pagas sob essa rubrica, segundo alegações.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

VOTO

O precedente PEDILEF: 50280056720164047200 julgado em 16/03/2020 na TNU firmou a seguinte tese:

"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Destaca-se a Ementa:

TIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO.

Convém destacar que esta Relatora vinha aplicando o entendimento da TRU, respaldado em acórdãos do STJ mais recentes do que aquele citado no julgamento da TNU, para concluir pela incidência do Imposto de renda sobre as folgas não trabalhadas pelos empregados das demais empresas petrolíferas, em isonomia aos empregados da PETROBRÁS, haja vista a similitude fática, *ex vi STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp 1.326.174/RJ - 2018/0169830-1, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, data da publicação em 04/10/2018.*

Contudo, tendo em conta a sistemática na hierarquia recursal, adota-se o entendimento firmado pela TNU, no sentido do caráter indenizatório das verbas pagas a título de "folgas trabalhadas" ou "IHT - indenização de hora trabalhada" para afastar a incidência do Imposto de Renda sobre as mesmas.

Assim é porque o trabalhador em regime *off-shore* pode ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional ou por medida de segurança. Em tais casos, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, **além** do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

No entanto, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda. Apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Portanto, a manutenção do marítimo no posto de trabalho tem (i) repercussão salarial, porque lhe será efetuado o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas, ou seja, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, justamente pelo efetivo trabalho e não para compensar a folga, mas ele também terá **(ii) a garantia de período de repouso compensatório, que, se não fruído, deverá ser recompensado financeiramente, e cujo valor tem/terá, evidentemente, natureza indenizatória.**

E somente sobre essa verba paga pela não fruição do descanso pelo folga trabalhada é que o trabalhador *off-shore* terá o direito a não incidência do imposto de renda, pois se trata de verdadeira indenização pelo descanso não gozado, por imposição do empregador, situação que se diferencia juridicamente do pagamento pelo trabalho realizado, de natureza remuneratória, seja ela na paga forma simples ou dobrada, por representar acréscimo patrimonial.

Nessa toada, somente estarão no campo da não incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", "folga indenizadas não gozadas" e "Dif. folgas indenizadas", "indenização folga c-19", excluídas desse contexto a(s) demais rubrica(s) pleiteada(s) inicialmente, como as **horas extras**, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Em outras palavras, a indenização decorre da negação de um direito que, por essência, deveria ter sido desfrutado (folga), e não do efetivo trabalho em si, já que este foi concreta e financeiramente retribuído e em valor superior comparativamente à hora de trabalho normal.

De outro lado, não é demais lembrar que *"interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção"* (art. 111, II, do CTN) e que, para fins de incidência do tributo em questão, não importa o *nomen iuris* atribuído à verba recebida, mas sim

a sua natureza jurídica (art. 3º, §4º, da Lei nº 7.713-88), de modo que, não obstante acordos coletivos intitulem certas verbas como indenizatória, o que a definirá não será a denominação mas o regime jurídico que a identifica e a relaciona com os aspectos legal e tributário.

Ademais, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública no que se refere à incidência dos tributos e responsabilidade do seu pagamento.

Desse modo, ressalvado entendimento anterior externado em sentido oposto, o reconhecimento da natureza indenizatória é restrito às folgas não gozadas e convertidas em pecúnia, e assim comprovadas em folha de pagamento, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal, em estrita conformidade com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 ("**não incide imposto de renda sobre as folgas do empregados trabalhadas e indenizadas.**"), sem prejuízo da incidência da Súmula 125 do STJ ("**O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda**").

Ressalta-se que no PEIDLEF 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a TNU analisou a incidência de imposto de renda sobre a verba denominada "**folgas indenizadas**", sem qualquer exame quanto às outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas.

Precedente nº 5001090-74.2023.4.02.5103, de Relatoria da Exma. Juíza Federal Dra. Adriana Menezes de Rezende, julgado à unanimidade em sessão ordinária de 20 de março de 2024.

Inexiste, entretanto, comprovação do pagamento de folgas indenizadas pelo descanso não gozado e indenizado nos contracheques anexados, motivo pelo qual a pretensão autoral, nesse ponto, não merece acolhimento. Ainda que se alegue o pagamento dessa verba por meio da rubrica dias extras, não há provas que corroborem o alegado.

Já as verbas denominadas "Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)" ou de "Adicional Hora de Repouso e Alimentação (HRA)", "Adicional Intervalo 32,5%" ou "Adicional de Intervalo" correspondem ao pagamento pela supressão do **intervalo intrajornada** destinados ao repouso e à alimentação do trabalhador, em razão da necessidade de serviço.

Este Colegiado Recursal analisou a questão de direito no Precedente nº 5001101-69.2020.4.02.5116, de Relatoria da Exma Juíza Federal Adriana Menezes de Rezende, julgado em sessão virtual de 21.10.2020, cujo entendimento ora se adota para decidir, haja vista a idêntica fática da matéria.

A hora repouso alimentação - HRA ou Adicional de hora Repouso Alimentação - AHRA é paga aos empregados regidos pelo regime de revezamento de horas e, segundo previsão contida no §4º do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, quando o período para repouso e alimentação não for concedido, o empregador deve remunerar o funcionário pelo tempo correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

Sobre a natureza jurídica dessa rubrica, o STJ, há muito tempo, já havia sedimentado entendimento de que as parcelas relativas ao intervalo intrajornada e interjornada não usufruídos tem sua natureza salarial (remuneratória) e sobre elas incidem tributação. Em julgados mais recentes, a Segunda Turma ratificou esse entendimento inclusive para os pagamentos e recolhimentos ocorridas após da entrada em vigor da reforma trabalhista, a Lei 13.467/2017, ao fundamento de que a alteração legislativa não teria o condão de modificar a natureza remuneratória da verba em questão. Confira-se

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Agravo Interno interposto de decisão que, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso Especial da agravante.

2. Não procede a alegação de intempestividade do Agravo Interno da Fazenda Pública e, por conseguinte, de violação da coisa julgada. A Fazenda Nacional foi intimada da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 1º.8.2022, conforme termo de ciência de fl. 426, e-STJ. O Agravo Interno da União foi protocolado em 12.9.2022, dentro do prazo legal, conforme documento de fl. 438, e-STJ. Registre-se que "os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros recursos" (AgInt nos EDcl no REsp 1.457.036/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27.3.2019).

3. A aventada violação ao princípio da dialeticidade também não se sustenta. O Agravo Interno da Fazenda Nacional, que levou à decisão de reconsideração ora agravada, foi bastante claro ao defender que "o fato de a Lei 13.467/2017, que alterou a redação do § 4º do art. 71 da CLT, ter

atribuído natureza jurídica indenizatória/compensatória ao pagamento da AHRA não possui qualquer reflexo tributário. (...) cabe transcrever alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba relacionada à supressão da hora repouso alimentação - HRA, paga como retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador, tendo em vista sua natureza eminentemente salarial (...)" (fl. 435, e-STJ).3. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária.

4. **"A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN)"**(AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021).grifado

5. Agravo Interno não provido.(STJ, Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no AgInt no REsp 1963274 SP 2021/0311577-1 - data da publicação: **04/04/2023**) grifado

Na Primeira Turma do STJ prevalecia entendimento distinto, no sentido da natureza indenizatório, pois o seu escopo era recompor legítimo direito ao descanso suprimido do empregado (REsp n. 1.328.326/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 26/5/2017). Entretanto, a Primeira Seção do STJ, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.619.117/BA, rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020, resolveu a controvérsia para estabelecer que a hora de repouso tem natureza nitidamente remuneratória, incidindo à contribuição patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991, porém com modulação dos efeitos a fim de limitar o caráter indenizatório apenas ao período de repouso alimentação suprimido.

Todavia, como ressaltado no julgado acima, a Lei nº 13.467/2017, no artigo 71, §4º, trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

*Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para **repouso** ou **alimentação**, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) **hora** e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.*

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

*§ 3º O limite mínimo de uma **hora** para **repouso** ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de **Alimentação** de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.*

*§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para **repouso** e **alimentação**, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da **hora** normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)***

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o STJ afastou a correspondência entre a HRA com as férias indenizadas, equiparando àquela à hora extraordinária sobre a qual não se discute a incidência de imposto de renda (sumula 463 do STJ) para justificar a sua natureza remuneratória, entendendo que **"Não há simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o trabalhador ficaria disponível 8 horas contínuas para a empresa e receberia por 9 horas (haveria uma "indenização" pela hora suprimida). O empregado fica efetivamente 9 horas ininterruptas trabalhando ou disponível para a empresa e recebe exatamente por este período, embora uma destas horas seja paga em dobro, a título de HRA."** (EDcl no REsp 1157849/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 26/05/2011).

Seguindo tal entendimento, por consequência lógica, as disposições contidas na CLT não teriam o condão de alterar a natureza jurídica de uma rubrica apenas pela denominação adotada pelo legislador, de forma que, conquanto tenha o art. 71, §4º da CLT disposto expressamente sobre a natureza indenizatória do pagamento de intervalo intrajornada não concedido ou concedido parcialmente implica no pagamento do acréscimo de 50% sobre a hora normal, o pagamento do HRA, dentro do conceito acima trabalhado, seria fato gerador da incidência de imposto de renda, por representar aquisição de disponibilidade econômica decorrente de efetivo trabalho.

Não obstante, a matéria discutida também foi objeto de análise pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN, julgado sob o tema 306, em que firmada a tese sobre a natureza indenizatória da verba em questão, indene, portanto, de tributação.

Tema	306	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento	Definir se incide imposto de renda sobre o Adicional Hora de Repouso e Alimentação – AHRA, após o advento da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista).				
Tese firmada	Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN	23/06/2022	Juiz Federal Francisco de Assis Basílio de Moraes - Para acórdão: Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves	7/12/2022	9/12/2022	

Desse modo, **não deve incidir imposto de renda sobre as Horas de Repouso Alimentação - HRA/ "ADIC. DE INTERV 32,5%"/ "Adicional de Intervalo" a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17, quando pagas**, com a finalidade de compensar o dia/hora trabalhados durante período de descanso, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, **VOTO por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora**, para julgar procedente em parte o pedido, na forma do art. 487, I do CPC, declarando a inexistência de relação jurídica-tributária quanto à incidência do imposto de renda sobre as *rubricas Hora de Repouso Alimentação - HRA/ "ADIC. DE INTERV 32,5%"/ "Adicional de Intervalo" a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17*, bem como condenar a ré a restituir os valores tributados indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, ambos segundo a variação da Taxa Selic. Sem condenação em honorários por se tratar de recorrente vencedor. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal *in albis*, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. **Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**